Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
EMIH4

18. juli 2025

Sagsnr.:
S2024-20653

BFE-nummer
8930586

Matr.nr.
1bk, Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

matr.nr. 1bk, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 24-11-2024 med seneste supplerende materiale modtaget den 24-06-2025 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Lovliggørende landzonetilladelse til hestelæskur på 36 m²

Der meddeles lovliggørende landzonetilladelse til et fritliggende hestelæskur. Læskuret er 12 meter langt og 3 meter bredt. Skuret er opført med ensidig taghældning med en maksimal højde på 2,8 meter. Læskuret er beklædt med rustikbrædder og er opført med sort tagpaptag.
Læskuret er opført med en placering som vist på kortbilag til denne landzonetilladelse – i en afstand af ca. 50 meter fra naboskel og i en afstand af ca. 220 meter til nærmeste eksisterende bygning på ejendommen.

Ansøger har oplyst at læskuret anvendes både til stutteriheste og hestepensionsheste på ejendommen og at læskuret skal anvendes til op til 5 voksne islænderheste eller 3 voksne islændere samt op til 4-5 føl eller plage.

Vilkår
Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- Læskuret fjernes og arealet ryddeliggøres, umiddelbart efter bygningen ikke længere anvendes til læskur for heste.
- Der skal etableres et beplantningsbælte langs læskurets sydlige side. Læbæltet skal placeres indenfor det areal, der er vist på kortbilag til landzonetilladelsen, af hensyn til indpasning i landskabet. Beplantningen skal blive mindst samme højde som læskuret. Hvis beplantningen beskæres, skal beplantningen forsat mindst være lige så højt som bygningen og hvis dele af eller hele beplantningen får ud, skal planterne udskiftes, så læskuret fremstår opført umiddelbart op ad beplantningen og ikke fritliggende i landskabet.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse
Landbrugsejendommen på ca. 10 ha er beliggende i landzone. En del af ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 6.6.L2 - Restrup Enge, der udlægger et område til blandet bolig og erhverv. Kommuneplanrammen gælder dog ikke på det areal, hvor hestelæskuret er opført. Der gælder ingen lokalplan på ejendommen.

Kommuneplanens retningslinjer

Den ansøgte placering er udpeget som udviklingsområder i kystnærhedszonen, Landskabshensyn - Nørholm Fjordlandskab, lavbundsarealer, større sammenhængende landskaber.

Udviklingsområder i kystnærhedszonen

Det fremgår af retningslinjen for udviklingsområder i kystnærhedszonen, at borgere og virksomheder har samme rettigheder som borgere og virksomheder udenfor kystnærhedszonen.

Landskabshensyn - Nørholm Fjordlandskab

Retningslinjen om Nørholm Fjordlandskab har det strategiske mål vedligeholde, hvilket betyder, at der ved ændringer i arealanvendelsen eller indpasning af elementer i landskabet bør lægges vægt på at tilpasse dem til den eksisterende landskabskarakter i dels det åbne, flade kystlandskab og dels på den tydeligt afgrænsede bakke i det flade kystlandskab. Området, som læskuret er opført i er udpeget som karakteristisk.
Om bebyggelse beskrives følgende i retningslinjen: Ny bebyggelse i området bør knyttes til de bebyggede områder i Nørholm, langs Nørholmsvej og i Restrup Enge. Ny bebyggelse bør så vidt muligt på de flade arealer understøtte områdets eksisterende bebyggelsesstruktur, præget af mindre gårde og husmandssteder langs vejene.
Om karaktergivende strukturer beskrives i retningslinjen: Beplantningen på de flade marine arealer er kendetegnet ved, at de middelstore markfelter er opdelt af grøfter og kanaler, samt stedvist af levende hegn. Dette er navnlig i områdets vestlige del og omkring Restrup Enge og Nørholmsvej.

Lavbundsarealer

Det fremgår af retningslinjen at lavbundsarealer så vidt muligt skal friholdes for byggeri, anlæg, diger mv., hvis de vurderes at kunne genoprettes til værdifulde naturområder, klimatilpasningsprojekter eller rummer potentielle vådområder, som kan tilbageholde CO_2 og reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Bygninger og anlæg, der er nødvendige for landbrugs- og skovbrugsdriften, er undtaget af retningslinjen.

Større sammenhængende landskaber

Det fremgår af retningslinjen, at større sammenhængende landskaber som udgangspunkt skal friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne. Samt at Indenfor de større sammenhængende landskaber skal beskyttelse og udvikling af kommunens særlig karakteristiske landskabelige sammenhænge prioriteres.

Anden lovgivning

Bilag IV

Arealet, hvor læskuret er opført på, har igennem mange år været intensivt opdyrket. Fra det første luftfoto kommunen har tilgængeligt fra 1954 og frem til 2021, fremstår arealet undergivet intensiv opdyrkning, hvor der løbende er blevet pløjet. I perioden 2022 -2023 ses også tydelige markspor, men umiddelbart fremstår arealet ikke pløjet, men undergivet en mindre intensiv drift i disse år. I 2024 ibrugtages arealet til hestefold, hvilket det stadig bruges som i dag.

Der er indenfor en afstand af 3 km registreret fund af bilag IV arterne spidssnudet frø, odder, flagermus, herunder sydflagermus, strandtudse og stor vandsalamander.

Arealet hvor læskuret er opført, vurderes ikke at være et egnet yngle- og rasteområde for flagermus. Der kan forekomme flagermus i området, men læskuret vurderes ikke at påvirke den økologiske funktionalitet af flagermus, da der ikke fældes træer, opføres store bygninger eller nedrives bebyggelse.
Arealet hvor læskuret er opført, vurderes ikke at være et egnet yngle- og rasteområde for odder. Dette vurderer kommunen, henset til afstanden til fjorden på ca. 1,9 km samt den nærmeste å med en egentlig åbrink, fremfor stejle sider som præger områdets drængrøfter, er Hasseris Å, der ligger i en afstand af ca. 3,28 km fra læskuret. Fordi der er vand i områder, herunder drængrøfter, kan det ikke afvises, at der findes odder i området. Det vurderes dog, at læskuret ikke påvirker den økologiske funktionalitet af odder på grund af læskurets størrelse og placering ca. 50 meter fra nærmeste åbne drængrøft.
Der fremstår stedvise fugtige områder på markarealerne, omkring hvor læskuret er opført, og der findes flere småsøer i området. Arealerne, der fremstår fugtige i nærheden af læskurets placering, er dog udtørret på flere af kommunens luftfotos fra maj og juni og vurderes derfor at være sæsonbetonede vandpytter, der ikke udgør egnede yngle- og rasteområder. Der er ca. 435 meter fra hestelæskuret til den nærmeste sø i området.
Lokaliteten vurderes ikke at være et egnet yngle- og rasteområde for strandtudse. Lokaliteten kan være yngle- og rasteområde for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Det vurderes, at det ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet, fordi der er tale om et byggeri af en meget begrænset størrelse. Læskuret vurderes ikke at være til hinder for dyrenes vandring mellem yngle- og rastesteder, herunder vandhuller på grund af den begrænsede størrelse, på et ellers åbent markareal.

Natura 2000
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Den ansøgte placering ligger ca. 1,14 km fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på at der er tale om opførelse af et hestelæskur på en ejendom, hvor der i forvejen er hestehold og hestehold er naturligt hjemmehørende i landzonen. Der er desuden lagt vægt på, at læskuret er af en relativt begrænset størrelse og som er opført i en afstand af ca. 47 meter fra nærmeste naboskel samt ca. 150 meter fra nærmeste nabobeboelsesbygning og ca. 130 meter fra nærmeste tilgrænsende nabohaveareal.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.
Ifølge Planlovens § 36, stk. 1, pkt. 8 kræver Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m^2 ikke landzonetilladelse, når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. Planklagenævnet har igennem deres praksis fastslået, at læskure til dyrehold ikke kan betragtes som sekundære bygninger, der er undtaget krav om landzonetilladelse jf. § 36, stk. 1, pkt. 8.

Idet ansøger har oplyst, at læskuret anvendes til både stutteriheste og hestepensionsheste kan læskurets anvendelse som helhed desuden ikke betragtes som erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrugsejendommen, da hestepension ikke betragtes som landbrugsdrift efter landzonebestemmelserne.

Da ingen af undtagelserne således finder anvendelse i den konkrete sag, kræver det ansøgte derfor landzonetilladelse.

Aalborg Kommune har ved sin afgørelse tillagt det afgørende vægt at læskuret er påkrævet efter anden lovgivning, herunder dyrevelfærdsregler og at heste er hjemmehørende i landzonen. Aalborg Kommune har i denne forbindelse lagt vægt på det forhold, at der på græsningsarealet ikke findes andre bygninger, hvor hestene kan søge ly I. Aalborg Kommune vurderer desuden at læskurets størrelse er rimelig i forhold til det oplyste antal islandske heste, som læskuret er opført til brug for.

Efter kommunens vurdering fremstår læskuret fritliggende i landskabet, da det ikke er opført i nærheden af eksisterende byggeri, træer, læhegn eller lignende strukturer på ejendommen.

Læskuret er opført i den sydlige ende af græsningsarealet, der fremstår som en åben mark uden beplantning eller øvrige bygninger. Nord for græsningsarealerne ligger en række boliger langs Skelbækvej, afskærmet af en række træer imod marken, i en afstand af ca. 120 meter fra læskuret. Ca. 30 meter vest for læskuret findes et beplantningsbælte, der stedvist er hullet og ca. 180 meter syd for læskuret findes desuden beplantning, der er tættest imod vest og tynder ud imod øst, for at blive enkeltstående buske og træer, så læskuret er synligt i landskabet fra syd-øst. Nord-øst for læskuret findes desuden et beplantningsbælte i en afstand af ca. 230 meter fra læskuret. Dette læbælte ophører ca. øst for læskuret, så læskuret fremstår synligt i landskabet fra øst. Særligt fra den offentlige vej Restrup Engvej fremstår læskuret synligt og fritliggende i landskabet. Landskabsrummet, som læskuret er opført i, er præget af marker afgrænset af beplantningsbælter og at bebyggelsen i landskabsrummet i øvrigt generelt ligger samlet langs Nørholmsvej.

I forbindelse med vurderingen af den konkrete placering af læskuret, er det desuden tillagt væsentlig vægt, at Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder en række afstandskrav, herunder bl.a. til naboskel og nabobeboelsesbygninger i §§ 4 og 5. Generelt er Aalborg Kommunes praksis, at hvis det er muligt at opføre et læskur, så det overholder afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, er kommunen ikke indstillet på at dispensere fra afstandskravet til naboskel.

Fordi der således er krav til læskurets placering efter anden lovgivning, herunder så læskuret ikke umiddelbart kan placeres umiddelbart op ad det eksisterende beplantningsbælte vest for læskuret, der står i skel og læskuret samtidig er påkrævet efter dyrevelfærdsmæssige regler, vurderer Aalborg Kommune at der kan meddeles lovliggørende landzonetilladelse til læskuret, hvis det indpasses i landskabet ved brug af slørende beplantning.

Af hensyn til landskabsindpasningen af bygningen, så læskuret ikke fremstår fritliggende, stilles vilkår om etablering af et beplantningsbælte umiddelbart langs læskurets sydlige side. Således vil læskuret også fra den offentlige vej Restrup Engvej fremstå opført umiddelbart op ad beplantning og indpasset i landskabet. Aalborg Kommune tillægger det vægt ved sin vurdering, at læskuret er opført i ubehandlet træ (rustikbrædder) og sort tagpap og der findes eksisterende beplantning flere steder i landskabsrummet, der medfører at læskuret er begrænset synligt i landskabet og fra de vinkler, hvor det er synligt, vil fremstå indpasset i landskabet, henset til materialer, farver samt etablering af beplantningen langs skurets sydlige side.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at det ansøgte, ikke kan betragtes som lovligt, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer den 18-07-2025, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis afgørelsen påklages, vil kommunen orientere herom.

Klagemulighed
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet jf. planlovens § 60 a, stk. 1. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning for projektet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet jf. planlovens 60a, stk. 2.

Venlig hilsen

Emilie Koch Hansen
Landinspektør

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. For afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1 kan du desuden klage over kommunens vurdering, hvis du mener, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet skriftligt til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aalborg Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg
Lovliggørende landzonetilladelse til hestelæskur på 36 kvadratmeter

Tidspunkt: 14-07-2025 13:40:30
Udskrevet af: Emilie Koch Hansen
Målestoksforhold: 1:2500

Læskur til heste 36 m2

Tagkonstruktion:

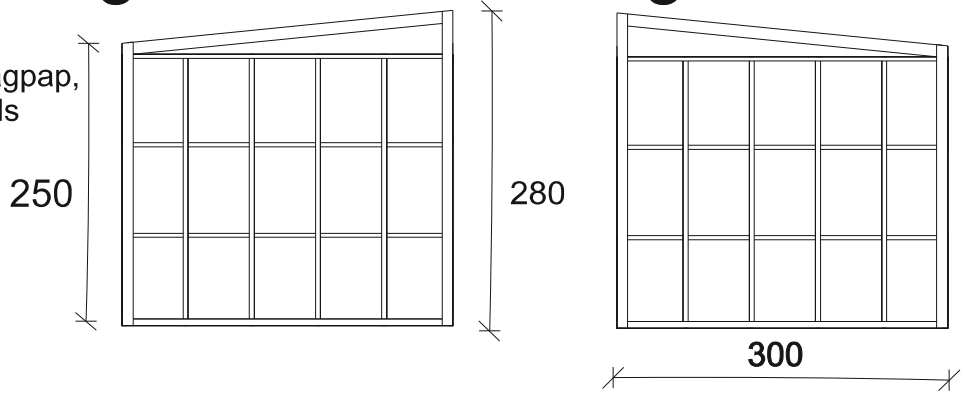
2"x5" trykimp. træ til spær
244x122 douglasplader med tagpap, ligeledes fungerer som vindkyds tagpap

Vægge/gavle:

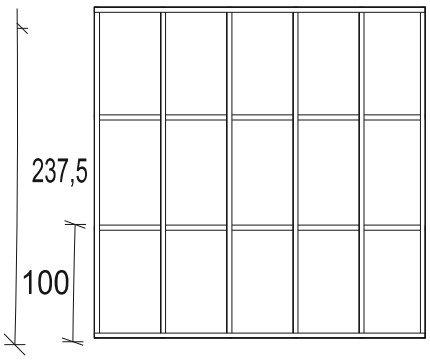
2"x4" trykimp. træ til skelet
beklædes medrustikbrædder lodret

hele konstruktionen monteres på 10 stk. 4"X4" trykimp. stolper som støbes fast pr. 300 cm
mål er angivet i cm

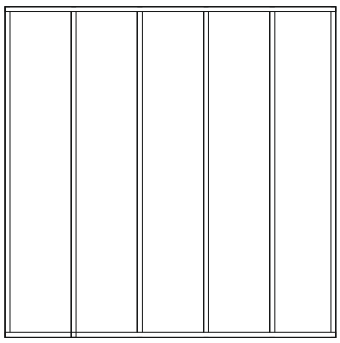
gavlelement m/tagelement



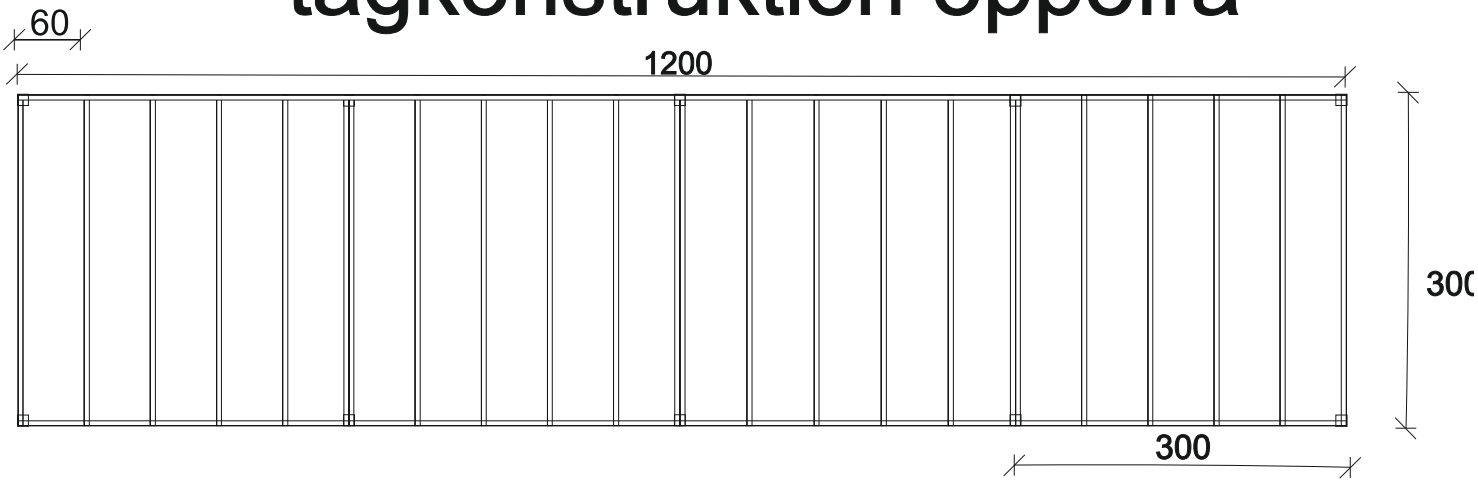
gavl/vægelement 6 stk.



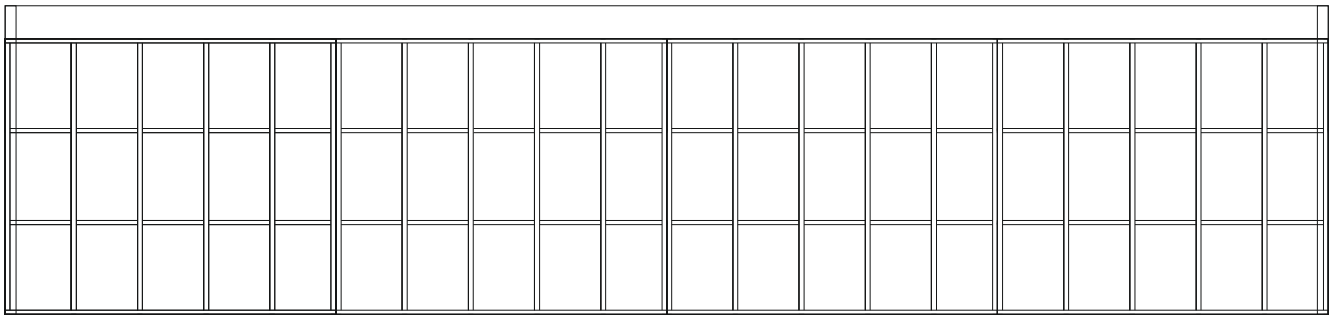
tagelement 4 stk.



tagkonstruktion oppefra



facadekonstruktion forfra





Aalborg Kommune

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg
Matr.nr. 1bk, Restrup Hgd., Sønderholm - tinglysning af vilkår om etablering og opretholdelse af beplantning

Tidspunkt: 14-07-2025 13:47:55
Udskrevet af: Emilie Koch Hansen
Målestoksforhold: 1:750